

1502512-77.2019.8.26.0045
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO
Comarca: Arujá
Foro: Foro de Arujá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

VINICIUS DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, pois no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Arujá
Foro de Arujá
1ª Vara
Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1502512-77.2019.8.26.0045 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502512-77.2019.8.26.0045
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

VINICIUS DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, pois no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 12h30min, na Rua Benedita Maria Barbosa de Souza, 28, Jardim Rincão, nesta cidade e comarca, o acusado, juntamente com outros dois indivíduos, precariamente identificados como Jean e Giovani, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, subtraíram, para si, um aquecedor; uma TV de 43", da marca "LG"; um "notebook"; pulseiras, correntes e anéis; dois celulares, da marca "Apple"; um celular, da marca "LG"; e quatro relógios de pulso, não apreendidos, avaliados num total de R\$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais), pertencentes a Rogério Ferreira

da Silva.

Segundo a exordial acusatória, o acusado e seus comparsas mancomunaram-se para a prática do furto, pelo que se dirigiram a esta cidade a bordo do Fiat/Uno, cor cinza, placas FRM-5200, de propriedade do acusado.

Notando que a residência da vítima estava vazia no momento, Giovani desembarcou no automóvel e tratou de abrir o portão da garagem, permitindo que Vinicius nela ingressasse com o carro.

Ato contínuo, o trio ingressou na casa através de uma janela que estava apenas encostada, apanhando as "rei" acima descritas e alocando-as no Fiat/Uno.

Feita a rapina, os ladrazos deixaram o local, incumbindo-se Jean e Giovani de venderem o produto do furto. Após, Giovani entregou R\$ 700,00 (setecentos reais) a Vinicius, correspondentes à sua atuação na empreitada criminosa.

A autoria restou apurada porque a vítima, ao retornar de viagem e perceber que havia sido furtada, registrou a ocorrência, logrando-se obter imagens das câmeras de segurança dos imóveis vizinhos. A partir das referidas imagens, foi possível identificar o automóvel usado pelos furtadores, o qual estava registrado em nome do acusado e foi localizado em sua residência (fls. 58/60).

Boletim de Ocorrência (fls. 04/05). Termo de declaração (fls. 12/14 e 33). Auto de avaliação (fls. 42/43). Folha de antecedentes (fls. 52/55 e 85/86).

A denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2020 (fls. 62/63).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 93/94), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 107/108).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 133 e 164/168).

Em sede de alegações finais orais o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, afirmou que o acusado responde a outros processos por furto, porém ainda é primário.

A defesa do réu, por seu turno, requereu a absolvição do acusado. Alternativamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, além da atenuante da confissão, imposição do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 177/179).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A denúncia comporta procedência.

A materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e prova oral colhida nos autos.

A autoria delitiva segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Rafael, policial civil, relatou que a equipe de investigação logrou êxito em identificar o Vinicius, um dos autores do delito, na semana dos fatos realizaram diligências e levantaram imagens na rua e adjacências, localizando um veículo Fiat Uno prata ou cinza. Explanou que verificando o emplacamento chegaram ao proprietário do veículo, o Vinicius da Silva Gonçalves. Falou que tentaram notificá-lo, mas não localizaram o veículo e nem o proprietário, porém no dia dois ele compareceu acompanhado de advogada e confessou ter participado do delito juntamente com mais dois indivíduos, que ele informou se tratar de Jean e Giovani, que moram no mesmo bairro mas não soube precisar o endereço dos mesmos. Acrescentou que diante disso apresentaram o réu diante da autoridade policial.

A testemunha André, policial civil, disse que após o registro da ocorrência empreenderam diligências próximo ao imóvel no sentido de obter imagens e nelas puderam observar um veículo Fiat Uno cor cinza, com retrovisor cromado, conseguindo os dados da placa. Externou que consultaram o veículo e coincidiram os dados.

Apontou que em diligência ao endereço não localizaram o Vinicius no imóvel, mas deixaram a notificação. Informou que dias após compareceu o investigado Vinicius com sua advogada, ao questioná-lo sobre os fatos e diante das imagens ele confessou

o furto, falou que estava desempregado e arrependido, e citou o nome de outros dois indivíduos, Jean e Giovani. Complementou que nas imagens puderam observar que havia no mínimo dois indivíduos, não deu para ver se haviam mais. Falou que Vinicius não soube informar a qualificação e endereço deles. Aduziu que diante das informações apresentaram Vinicius para ser ouvido em cartório. Disse recordar que numa das imagens perceberam que o Vinicius desembarcou do passageiro e depois assumiu a condução do veículo, além do que em outra imagem distante observaram que desembarcou uma pessoa que conseguiu abrir o portão do imóvel e o veículo entrou de ré.

O réu Vinicius disse que tem 24 anos, trabalha como ajudante de carga e descarga, ganha R\$ 2.000,00, estudou até o primeiro ano do colegial, é solteiro e não tem filhos, responde por outro furto. Declarou que foi confesso que colocou seu carro no BO, estava precisando e deu nisso. Admitiu que estava precisando de dinheiro para pagar a parcela do cartão atrasado e chamou os dois rapazes para fazerem algo e ganharem um dinheiro, então foram para Arujá. Contou que não chegou a entrar dentro da casa, só parou o carro na garagem e ali ficou, eles entraram, pegaram as coisas e foram embora, não demorou nem cinco minutos. Detalhou que levaram notebook, celular, relógio, ar condicionado, bens materiais. Externou que foi aleatório, eles chegaram e apertaram a campainha, conseguiram abrir o portão facilmente e entraram. Apontou que chegando na comunidade eles venderam os bens e deu uns R\$ 700,00 para cada. Aduziu que foi no máximo uma semana que os policiais o identificaram. Declarou que os bens foram vendidos no mesmo dia, para quem não sabe. Comentou que os outros dois rapazes conhecia só de vista do bairro e eles não tiveram envolvimento no outro furto.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

As testemunhas policiais ouvidas relataram como se deram os fatos, sendo uníssono e coeso seus depoimentos a indicar que ao consultar imagens das câmeras de vigilância que cercavam o imóvel alvo da ação criminosa localizaram o veículo de propriedade do réu, o qual posteriormente compareceu até a delegacia e confessou a prática delitiva.

Em Juízo o réu reiterateu a confissão, tendo admitido que chamou dois indivíduos para cometer o furto, dirigindo-se até Arujá e adentrando na residência que encontrava-se, naquele momento, vazia de pessoas, efetuando a retirada dos bens enquanto o réu aguardava na garagem.

No mesmo sentido foi o resultado do relatório de investigação de fls. 06/11, onde constam as imagens das câmeras de vigilância nas quais se verifica a entrada do veículo Fiat Uno na residência.

A qualificadora de concurso de agentes, indicada na peça inicial restou suficientemente demonstrada pelos testemunhos constantes nos autos e pela própria confissão do réu.

Portanto, pela prova colhida nos autos, restou comprovada a prática delitiva pelo acusado.

Dessarte, ao enquadrar-se nos tipos legais previstos, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica, já que vem a ofender bem jurídico protegido pelas normas penais, que visam proteger o patrimônio alheio.

A ação é culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Nestas condições, a imputação se revela merecedora de acolhimento.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu VINICIUS DA SILVA GONÇALVES, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade criminal, passo a dosar a pena do réu.

A reprovabilidade da conduta da agente é normal à espécie de delito. O réu não possui maus antecedentes (fls. 85/86). Quanto a sua conduta social, nada foi colhido que a desabone, de forma que, presumindo a sua boa-fé, não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse quesito. Não há avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e

afirme ser ela voltada para o crime. Como nada há nesse sentido, não se pode prejudicar o réu. O motivo foi o habitual, ou seja, o lucro fácil. As consequências do crime foram normais à espécie. O comportamento da vítima não influenciou na prática do crime.

Desta forma, fixo a pena pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, fixo-a em 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

Não segunda fase incide a atenuante da confissão, a qual não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, à míngua de outras circunstâncias modificadoras, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato para cada dia multa.

Regime Prisional

Nos termos do art. 33, §2º, alíneas, do Código Penal, diante da primariedade do acusado, deverá o réu iniciar o cumprimento de pena em regime ABERTO.

Deixo de aplicar o disposto no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que o réu não permaneceu cautelarmente preso.

Alternativas Penais

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas penas restritivas de direitos - consistente em em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser cumprida na forma e local estipulados no Juízo da Execução, observadas as disposições do artigo 46 do Código Penal, e pagamento de multa no importe de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo do pagamento da pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor já determinado.

Direito de apelar em liberdade

O réu respondeu solto ao processo e, diante da pena que lhe fora fixada, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Disposições Gerais

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.

b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.

c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do Código de Processo Civil.

e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.690/09, comunique-se a(s) vítima(s) da sentença.

g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pela vítima, que poderá se socorrer das vias idôneas.

h) Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado

sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreta a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ. Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA